

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2137/2537

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ไทยรุ่งเรือง
ทรัสต์ จำกัด

โจทก์

นายเชาว์ ภูเจริญยศ กับพวก

จำเลย

บริษัทหนังสือพิมพ์แพร่ข่าว จำกัด

จำเลยที่ 3

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า จำเลยที่ 3 ฎีกา ขอให้ขายทอดตลาดที่ดินของ จำเลยที่ 3 ใหม่อีกครั้ง เพื่อป้องกันความเสียหายใด ๆ ปรอตระรับการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่ 114 และ 115 ตำบลมีนบุรี (แสนแสน) อำเภอมีนบุรี (แสนแสน) กรุงเทพมหานคร จนกว่าศาลฎีกาจะได้มีคำพิพากษา

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 175,176)

คดีชั้นขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาด

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระหนี้แก่โจทก์ เจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลขที่ 114 และ 115 ตำบลมีนบุรี (แสนแสน) อำเภอมีนบุรี(แสนแสน) กรุงเทพมหานคร ของจำเลยที่ 3 เพื่อขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ โดยได้ประกาศขายทอดตลาดรวม 5 ครั้งมีผู้ให้ราคาสูงสุด แต่จำเลยที่ 3 คัดค้านว่าราคาต่ำไปต่อมาได้มีการประกาศขายทอดตลาดที่ดินอีกครั้ง โจทก์เป็นผู้

ประมูลได้ในราคาสูงสุด 9,650,000 บาท จำเลยยื่นคำร้องคัดค้าน ขอให้ขายทอดตลาดใหม่ เนื่องจากราคาต่ำกว่าที่ นายธีรเดชตั้งประพฤติกุล ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินนี้กับจำเลยที่ 3 ในราคา 14,053,875 บาท ศาลชั้นต้นได้สวนแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 3 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 160,159)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ให้ระงับการจดทะเบียนสิทธิในทรัพย์ที่ ขายทอดตลาดให้แก่ผู้ซื้อเป็นการชั่วคราวในระหว่างการพิจารณา ของศาลฎีกา

พิเคราะห์แล้ว ให้ระงับการจดทะเบียนสิทธิในทรัพย์ที่ ขายทอดตลาดให้แก่ผู้ซื้อเป็นการชั่วคราวในระหว่างการพิจารณา ของศาลฎีกา

(ชัยนาท พันดาวงศ์-สะสม สิริเจริญสุข-สมพงษ์ สนธิเณร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น